प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलीय अधिकारिता
दीवानी याचिका सं 3856/2022

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन **...अपीलार्थी(गण)**

बनाम

अश्विनी कुमार दुबे और अन्य **...प्रत्यर्थी(गण)**

के साथ

सिविल अपील सं. 4529/2022
सिविल अपील सं. 4525/2022
सिविल अपील सं. 4581/2022

निर्णय

न्या., नागरत्ना

चूँकि इन अपीलों में अपीलार्थी(गण) द्वारा व्यक्त की गई शिकायतें आम हैं, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ा गया है और सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटान किया जाता है।

2. इसमें अपीलार्थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (इसके बाद सुविधा के लिए "एनजीटी" के रूप में संदर्भित) दिनांक 18.01.2022 द्वारा

पारित आदेश से व्यथित है। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी(गण) के विरुद्ध निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:-

"निर्देशः

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह पेटेंट है कि व्यक्तिगत टीपीपी या अन्य परियोजनाओं के संबंध में उपरोक्त पैरा 15 में निर्धारित सिफारिशों के साथ-साथ सभी टीपीपी पर लागू सामान्य मुद्दों जैसे कि वायु प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी उपकरणों की समय पर स्थापना, फ्लाई ऐश का समय पर उपयोग और निपटान के संदर्भ में उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। आई. डी. फ्लाई ऐश डाइक और सुरक्षा मानदंडों की वैज्ञानिक डिजाइनिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करना, पूरे क्षेत्र में सी. ई. पी. आई. स्कोर को कम करके बिगड़ते पर्यावरण की बहाली के लिए कदम, रिहंद जलाशय और अन्य क्षतिग्रस्त/खराब क्षेत्रों की बहाली, इसके लिए व्यवस्था प्रदान करना। जल आपूर्ति और समन्वित और ठोस प्रयासों और उच्च स्तरीय निगरानी सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। पीपी को पिछले उल्लंघनों के लिए जवाबदेह होना चाहिए और उल्लंघनों को ठीक करने और भविष्य के लिए मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। नियामकों को इसे लागू करना है और उच्च अधिकारियों को इसकी देखरेख करनी है। तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

i. हम फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन के गठन का निर्देश देते हैं, जिसका नेतृत्व संयुक्त रूप से सचिव, एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी., कोयला और बिजली मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे। सचिव, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। मिशन उपरोक्त चर्चा के आलोक में फ्लाईऐश के संचालन और निपटान के साथ-साथ सभी संबंधित मुद्दों का समन्वय और

निगरानी करेगा। यह स्थिति का जायजा लेने और अलग-अलग संयंत्रों के संबंध में ऊपरोक्त पैरा 15 में उद्धृत संयुक्त समितियों की सिफारिशों के साथ-साथ आम तौर पर रोडमैप तैयार करने के लिए एक महीने के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित कर सकता है। इसके बाद, यह प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक वर्ष के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक कर सकता है। क्षेत्र के हितधारकों और निवासियों की जानकारी के लिए मिशन के प्रस्तावों और तिमाही प्रगति को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. की वेबसाइट पर रखा जा सकता है। मिशन संबंधित सरकारीविभागों/ विशेषज्ञ संस्थानों/ व्यक्तियों/ अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होगा। मिशन को अपनी पहली बैठक में सी.एस.आर. निधियों से या अन्यथा परियोजनाओं की वित्तीय क्षमता के अनुपात में सभी परियोजनाओं द्वारा स्वैच्छिक वित्तीय योगदान की आवश्यकता हो सकती है। मुआवजे के साथ जो योगदान एकत्र किया जा सकता है, उसे पर्यावरण की बहाली के लिए एक अलग पर्यावरण बहाली खाते में जमा किया जा सकता है और पर्यावरण को नुकसान के पीड़ितों को इस तरह से राहत दी जा सकती है जो मिशन द्वारा आवश्यक पाया जाए। कोई भी पीड़ित या पीड़ित पक्ष इस तरह की राहत प्रदान करने के लिए मिशन से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। मिशन दिनांक 31.12.2021 की अधिसूचना में निर्धारित सुरक्षा उपायों पर भी विचार कर सकता है, विशेष रूप से छह महीने के भीतर विशेष रूप से संरचनात्मक स्थिरता के लिए किए जाने वाले डाइक के सुरक्षा ऑडिट के लिए। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.9.2021 पर जारी परामर्श को दिनांकित 31.12.2021 अधिसूचना की भावना के खिलाफ होने और विरासत में प्राप्त फ्लाई ऐश के बहुत आवश्यक त्वरित उपयोग/निपटान में बाधा डालने के कारण लागू नहीं किया जाएगा। मिशन ईंट भट्टे के मालिकों के संघों सहित हितधारकों के साथ बातचीत के लिए तंत्र विकसित कर सकता है। ऐश तालाबों के स्थान, निपटान, रखरखाव

और विनियमन के लिए बैठक, डिजाइन और इंजीनियरिंग मानकों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए जाएं क्योंकि फ्लाई ऐश तालाब में खलल से बड़ी आपदा होती है। मिशन संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समन्वय में सिंगरौली और सोनभद्र के बाहर बिजली परियोजनाओं द्वारा फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयोग की निगरानी कर सकता है और ऐश डाइक के लिए सुरक्षा उपायों को अपना सकता है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपकरण (एफ. जी. डी., ओ. सी. ई. एम. एस. सहित) समयबद्ध तरीके से स्थापित कर सकता है और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बहाली कर सकता है। मिशन लाभान्वित कोयले के उपयोग पर भी विचार कर सकता है। यह विशेष रूप से फ्लाई ऐश तालाबों और डाइक के संबंध में ऑन-साइट और ऑफ-साइट संकट प्रबंधन योजनाओं पर विचार कर सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 31.12.2021 को विरासत में मिली फ्लाई ऐश 1670.602 मिलियन टन है और ऐश के उत्पादन और विरासत में मिली फ्लाई ऐश के उपयोग का डेटा इस प्रकार है

"वर्ष 2020-21 के दौरान ऐश उत्पादन और उपयोग का सारांश

थर्मल पावर स्टेशनों की संख्या	191
क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	2,13,030 (एम.डब्ल्यू.)
कोयले की खपत	672.130 मिलियन टन
फ्लाई ऐश जेनरेशन	222.789 मिलियन टन
फ्लाई ऐश का उपयोग	205.098 मिलियन टन
प्रतिशत उपयोग	92.06%
विरासत फ्लाईश	1670.602 मिलियन टन

सचिवों की समिति, पीपी और वैधानिक नियामकों के साथ समन्वय में, सोनभद्र और सिंगरौली क्षेत्रों के साथ-साथ समूहों में स्थित सभी बिजली संयंत्रों के लिए पूरी पुरानी फ्लाई ऐश के उपयोग और निपटान के लिए एक रोडमैप तैयार कर सकती है या स्वैच्छिक और मजबूरी मोड पर फ्लाई ऐश का उपयोग करने के लिए स्रोतों को टैग कर सकती है, जिसके लिए आवश्यक तंत्र निर्धारित किया जा सकता है।

ii. उल्लंघनों के संबंध में, पी. पी. उत्तरदायी रहते हैं और सी. पी. सी. बी. की संयुक्त समिति, राज्य पी. सी. बी. और क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेट एम. सी. मेहता, (1987) 1 धारा 395, स्टरलाइट (2013) 4 धारा 575 और गोयल गंगा (2018) 18 एस. सी. सी. 257 में निर्धारित सिद्धांतों के साथ-साथ इकाई के उल्लंघन की अवधि और वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजे का निर्धारण कर सकते हैं। पीपी समिति की सिफारिशों के अनुसार उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं और कानून के अनुसार, निरंतर या भविष्य के उल्लंघनों के लिए दंडात्मक उपायों में विफल रहने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उपाय किए जा सकते हैं।

iii. सांविधिक नियामक अलग-अलग संयंत्रों के संबंध में सिफारिशों के साथ-साथ आम तौर पर अनुपालन की आवश्यकता के संदर्भ में कार्रवाई कर सकते हैं ताकि संबंधित पी. पी. को अनुपालन करने की आवश्यकता हो, जिसमें विफल रहने पर सांविधिक नियामकों द्वारा कानून के अनुसार दंडात्मक उपाय किए जाएं।

iv. दिनांक 10.04.2020 की घटना के संबंध में, मृतक के उत्तराधिकारियों को रुपये की दर से मुआवजा दिया जाता है। प्रति मृत्यु 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सरला वर्मा (2009) 6 एस. सी. सी. 121 और उपहार सिनेमा (2011) 14 एस. सी. सी.

481 में निर्धारित सिद्धांतों पर 15 लाख। हम शेष राशि का भुगतान एक महीने के भीतर करने का निर्देश देते हैं। यह आदेश पीड़ितों के उत्तराधिकारियों को उचित मंच से संपर्क करके उच्च मुआवजे का दावा करने से नहीं रोकेगा। यदि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम है, तो पीपी इस विषय पर कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है, जिस पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित श्रम विभागों द्वारा भी विचार किया जा सकता है। वैधानिक नियामक पर्यावरण की बहाली और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले उद्धृत ओ. ए. 148/2020 में समिति की सिफारिशों के संदर्भ में आगे की उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

v. रिहंद जलाशय के उल्लंघन के संबंध में भी, उपरोक्त पैरा 15 में उद्धृत विषय पर सिफारिशों के संदर्भ में आगे के उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

सभी मामलों (आई. ए. सहित) का तदनुसार निपटान किया जाएगा। यदि कोई शिकायत बनी रहती है, तो पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उपचार लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

इस आदेश की एक प्रति सचिवों, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी., कोयला और बिजली मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, सी. पी. सी. बी., राज्य पी. सी. बी., एस. ई. आई. ए. ए., पी. सी. सी. एफ. (एच. ओ. एफ. एफ.) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली और सोनभद्र, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसएसपी को अनुपालन के लिए ई-मेल द्वारा भेजी जाए। सी. पी. सी. बी. अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी टी. पी. पी. या

अन्य संबंधित लोगों को ईमेल द्वारा भी इसे प्रसारित कर सकता है।

आदर्श कुमार गोयल, सीपी
सुधलर अग्रवाल, जे. एम.
बृजेश सेठी, जे. एम.
प्रो.ए. सेंथिल वे ई. एम.,
डॉ. अफरोज अहमद, ई. एम.

18 जनवरी, 2022

3. एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों और मूल याचिका के निपटारे के तरीके से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं।

4. इस स्तर पर ही यह ध्यान दिया जा सकता है कि एनजीटी के समक्ष पहला प्रतिवादी, मूल आवेदक सभी मामलों में सेवा प्रदान कर चुका है और इन मामलों में उपस्थित नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में, अपीलों की सुनवाई की गई है और इसमें अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

5. सी.ए. सं. 3856/2022 में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि एन. जी. टी. की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सभी न्यायिक कार्यवाही की पहचान है। तत्काल मामले में, जबकि एनजीटी एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने और इसमें पहले प्रत्यर्थी द्वारा शिकायत किए

गए कथित उल्लंघनों के संबंध में एक रिपोर्ट मांगने की अपनी शक्तियों के भीतर था, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह आवश्यक था कि कथित उल्लंघनकर्ताओं को उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति करने का अवसर दिया जाए और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, एनजीटी को एक सुविचारित आदेश पारित करना चाहिए था और केवल वे निर्देश जारी करने चाहिए थे जो प्रत्येक उद्योग के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित थे जिन्हें एनजीटी के समक्ष प्रत्यर्थी बनाया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 19 (1) (इसके बाद सुविधा के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायाधिकरण, हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

तत्काल मामले में विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, दो मामलों में राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ हैः पहला, एनजीटी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट और उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपीलार्थी (गण) द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकी क्योंकि अपीलार्थियों को इस पर विचार करने के लिए शायद ही कोई समय दिया गया था। इस संबंध में, उन्होंने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों को एन. जी. टी. की वेबसाइट पर 15.01.2022 पर रखा गया था और उसके तीन दिन बाद यानी 18.01.2022

पर विवादित निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि इतने कम समय में एनजीटी द्वारा मामलों पर विचार किया गया और निपटाया गया, इसमें अपीलार्थियों द्वारा दायर आपत्तियों के अभाव में और न ही इसमें अपीलार्थियों को सुनने के बाद, यह भी सूचित करेगा कि एनजीटी द्वारा विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पक्ष और विपक्ष पर कोई विचार नहीं किया गया है और क्या जारी किए गए निर्देश प्रत्येक अपीलार्थी(गण) के मामले के लिए उपयुक्त थे या नहीं।

अंत में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और मामले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में पहले प्रत्यर्थी के पूरे मामले पर फिर से विचार करने के लिए एन. जी. टी. को भेजा जा सकता है, अर्थात, इसमें अपीलकर्ताओं को एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, दायर करने का अवसर देकर और दूसरा, इसमें अपीलकर्ताओं को सुनवाई का और अवसर देकर।

इस संबंध में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने ***संघार जुबेर इस्माइल बनाम मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और एक अन्य*** (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 669 के रिपोर्ट के निर्णय का अवलंब लिया गया।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय जैन और श्री नाजकी ने विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को अपनाया और यह भी तर्क दिया कि जिस तरह से एनजीटी द्वारा इन मामलों में मूल याचिका का निपटान किया है, वह

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। इस संबंध में, ***<u>कांथा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन बनाम गुजरात राज्य</u>*** के मामले एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 120 में 2022 की रिपोर्ट का अवलंब लिया गया है।

7. अन्य विद्वान अधिवक्ता जो उपस्थित हुए हैं, उन्होंने हमारे ध्यान में लाया कि तत्काल मामले में दो रिपोर्ट दायर की गई थी और इसलिए, यह और भी आवश्यक था कि उक्त रिपोर्टों पर विचार किया जाए ताकि यह जांच की जा सके कि क्या उनमें विरोधाभास थे और वे कानून के अनुसार थे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं के लिए अन्य विद्वान वकीलों ने भी विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का समर्थन किया।

9. हम विद्वान सॉलिसिटर जनरल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों में सार पाते हैं।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पहला प्रत्यर्थी यहाँ प्रतियोगी प्रत्यर्थी है जिसे सेवा दी जा चुकी है और जो इन मामलों में उपस्थित होने में विफल रहा है।

10. एन.जी.टी. द्वारा जारी किए गए निर्देश ऊपर दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देश विशेषज्ञ समिति द्वारा एनजीटी को सौंपी गई दो रिपोर्टों के माध्यम से की गई सिफारिशों के आलोक में हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि एन. जी. टी. ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 14-16 पर रिपोर्ट/टों के साथ-साथ सिफारिशें निकाली हैं और निम्नानुसार अवलोकन किया हैः

"14. निर्धारण के लिए बिंदु वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन और उपयोग करने में विफलता के कारण प्रदूषण के खिलाफ उपचारात्मक कार्रवाई, रिहंद जलाशय के टूटने के कारण और राख तालाब के टूटने के कारण होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेही, जिसके परिणामस्वरूप मौतें और चोटें आती हैं और फसलों और पर्यावरण को नुकसान होता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विरासत में पाई गई फ्लाई ऐश 1670.602 मिलियन टन है, जिसमें पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने की संभावना है, जैसा कि डाइक के टूटने से जल और वायु प्रदूषण के स्रोतों को दूषित करने की घटनाओं से पता चलता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाते हैं। कई टी. पी. पी. में वायु नियंत्रण उपकरण स्थापित नहीं हैं। मौतों, चोटों और वनस्पतियों और जीवों के नुकसान की घटनाएं होती हैं।

15. हमने इस न्यायाधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुसरण में ओ. ए. सं. 117/2014, ओ. ए. सं. 164/2018 में 14.07.2020 और ओ. ए. सं. 148/2020 में 29.6.2020 में दिए गए आंकड़ों पर विचार किया है, जिसमें उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिशें भी शामिल हैं। संयुक्त समितियों/निरीक्षण समितियों की रिपोर्टों में अनुमानित अनुपालन स्थिति फ्लाई ऐश के भंडारण, संचालन, प्रबंधन और उपयोग में भारी अंतर को दर्शाती है और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को निरंतर नुकसान होता है। इस तरह के बड़े अंतराल रिपोर्ट में सिफारिशों के हिस्से से पेटेंट हैं। कुछ व्यक्तिगत टी. पी. पी. के संबंध में नोट की गई कमियां प्रतिनिधि प्रकृति की प्रतीत होती हैं और लगभग सभी टी. पी. पी. में मौजूद हो सकती हैं, जब तक कि जमीन पर अन्यथा नहीं दिखाया जाता है और आत्म-सेवा इनकार के रूप में नहीं। उक्त सिफारिशों के आलोक में, एन. जी. टी. अधिनियम की

धारा 20 के तहत सतत विकास के सिद्धांत को लागू करने के लिए आगे की उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। सिफारिशों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड शक्ति नगर सोनभद्रः

समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड रिहंद सुपर थर्मल पावर (बिजली संयंत्र)

समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स अनपारा थर्मल पावर प्लांट (पावर प्लांट)

समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स अनपारा 'सी' लैंको थर्मल पावर स्टेशन

समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स रेनुसागर थर्मल पावर प्लांट समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स ओबरा थर्मल पावर स्टेशन (पावर प्लांट)

समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन. सी. एल.) की कोयला खदानें

1. एन. सी. एल. दुधीचुवा परियोजना, सोनभद्र समिति की सिफारिशें

XXX

2. एन. सी. एल. बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र समिति की सिफारिशें

XXX

3. एन. सी. एल. कृष्णा शिला परियोजना समिति की सिफारिशें

XXX

4. मैसर्स एन. सी. एल. काकरी परियोजना, सोनभद्र समिति की सिफारिशें

XXX

5. एन. सी. एल. खाडिया परियोजना सोनभद्र समिति की सिफारिशें

XXX

एल्यूमीनियम स्मेल्टरः मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र

समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन, रेणुकूट, सोनभद्र

समिति की सिफारिशें

XXX

मैसर्स बिड़ला कार्बन इंडिया प्रा. लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र

समिति की सिफारिशें

XXX

स्टोन क्रशर

समिति की सिफारिशें

XXX

A. ताप विद्युत संयंत्र (टी. पी. पी.) और उद्योग

B. मैसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन. सी. एल.) की कोयला खदानें

C. स्टोन क्रशर

सिफारिशें "

16. उपरोक्त से यह देखा गया है कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। टी. पी. पी. की विफलताएँ चिंताजनक हैं। हम सभी सिफारिशों को प्रतिग्रहण नहीं करने और उपचारात्मक कार्रवाई का निर्देश देने का कोई कारण नहीं पाते हैं। इस प्रकार, सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और वैधानिक नियामकों द्वारा आगे की उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, जिनकी देखरेख सी. पी. सी. बी., राज्य पी. सी. बी. और क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेटों की संयुक्त समितियों द्वारा भी की जाती है, जिसमें सी. पी. सी. बी. और राज्य पी. सी. बी. नोडल एजेंसियां होती हैं। तिमाही रिपोर्ट अब एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के पास दाखिल की जा सकती है जिस पर एतद्द्वारा गठित की जा रही समन्वय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

11. दूसरे शब्दों में, एनजीटी ने सिफारिशों को समिति द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में आसानी से स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों की अनुपस्थिति में है जो एनजीटी के समक्ष प्रत्यर्थी थे और उन्हें कोई सुनवाई किए बिना और जिनके खिलाफ इन मामलों में विवादित निर्देश एनजीटी द्वारा पारित किए गए हैं। हम पाते हैं कि एनजीटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। एन. जी. टी. अधिनियम, 2010 की धारा 19 (1) इस प्रकार हैः

"19.(1) न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।"

इस स्तर पर, हम यह भी देख सकते हैं कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें एनजीटी पर बाध्यकारी नहीं हैं, वे केवल एनजीटी को मामले में सही निर्णय पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए सहायता के माध्यम से हैं।

12. इस संबंध में ***सांघर जुबेर इस्माइल*** (ऊपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 7 और 8 का अवलंब किया गया है जिसमें यह नीचे कहा गया हैः

"7. अपनी अपीलीय शक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी को चुनौती के मूल आधारों पर अपना दिमाग लगाना होगा। एनजीटी ने अपना निष्कर्ष केवल उस बयान पर आधारित किया है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया गया है और चुनौती के आधारों का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है।

8..... एनजीटी ने अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में चुनौती के मूल आधारों पर विचार नहीं किया है। विशेषज्ञ समिति का गठन एनजीटी को निर्णय लेने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है। एन. जी. टी. का न्यायिक कार्य समितियों, यहाँ तक कि विशेषज्ञ समितियों को भी नहीं सौंपा जा सकता है। निर्णय एन. जी. टी. का होना चाहिए। एन. जी. टी. का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में किया गया है। न्यायाधिकरण में निहित किसी कार्य को करने के

लिए कार्य समितियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन को रोका नहीं जा सकता है।"

13. इसके अलावा, **<u>कांथा विभाग</u>** (ऊपरोक्त) में, इस न्यायालय ने संयुक्त समिति को मुख्य निर्णय सौंपने की प्रथा की आलोचना की थीः

> "15. सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समितियों को कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने या किसी विशेष विधि के तहत सरकार द्वारा स्थापित समितियों से अलग किया जाए। उत्तरार्द्ध को किसी दिए गए क्षेत्र में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता के कारण स्थापित किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट, न्यायिक रूप से देखे गए प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, अदालतों के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए खुली होती हैं जब निर्णय पूरी तरह से उनके आधार पर लिए जाते हैं। इस न्यायालय के पूर्व निर्णय में सर्वसम्मति से कहा गया है कि अदालतों को इन समितियों की राय को अस्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि वे अपने निर्णय को स्पष्ट रूप से मनमाना या असद्भावी नहीं पाते हैं। दूसरी ओर, न्यायालयों/अधिकरणों स्वयं अवसर पर विशेषज्ञ समितियों का गठन करते हैं। इन समितियों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि कई मामलों में तथ्य खोजने की कवायद जटिल, तकनीकी और समय लेने वाली हो सकती है, और अक्सर समितियों को क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है। इन समितियों का गठन उनके जनादेश को रेखांकित करने वाले संदर्भ की विशिष्ट शर्तों के साथ किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट को जनादेश के अनुरूप होना चाहिए। एक बार जब ये समितियाँ न्यायालय/अधिकरण को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, तो पक्षकारगण उन पर आपत्ति करने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर फिर निर्णय लिया जाता है। इन विशेषज्ञ समितियों की भूमिका न्यायालय या न्यायाधिकरण की न्यायिक भूमिका का

स्थान नहीं लेती है। एक न्यायनिर्णायक मंच द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की भूमिका केवल उन्हें बेहतर डेटा और तथ्यात्मक स्पष्टता प्रदान करके न्यायनिर्णायक कार्यों के अभ्यास में सहायता करने के लिए है, जिसे सभी संबंधित पक्षों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। आपत्तियों को उठाने और उन पर विचार करने की अनुमति देना सभी हितधारकों के लिए प्रक्रिया को निष्पक्ष और सहभागी बनाता है।

16. धारा 14 और धारा 15 एन. जी. टी. को न्यायिक कार्य सौंपते हैं। एनजीटी एक विशेष निकाय है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। न्यायिक सदस्य मामलों के न्यायनिर्णयन में अपना अनुभव प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, विशेषज्ञ सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक ज्ञान लाते हैं। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ 9 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया कि एनजीटी पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ न्यायिक निकाय है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

> "133. एन. जी. टी. अधिनियम एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करता है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ दोनों सदस्य होते हैं। कानून द्वारा परिकल्पित न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के मिश्रण का कारण यह है कि न्यायाधिकरण को उन प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा जाता है जिनमें विज्ञान के अनुप्रयोग और मूल्यांकन और पर्यावरण के साथ इसके इंटरफेस शामिल हैं।
>
> 134. एनजीटी पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक निकाय है।"

17. जब पर्यावरण के मुद्दों की बात आती है तो एनजीटी के पास 'विशेषज्ञता' की कमी नहीं है।

18. धारा 15 एन. जी. टी. को प्रदूषण के पीड़ितों और पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा देने, क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और पर्यावरण की बहाली के लिए प्रावधान करने का अधिकार देती है। एनजीटी इन मुख्य न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक विशेषज्ञ समितियों को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता है। विशेषज्ञ समितियों को एन. जी. टी. के कार्य के निष्पादन में सहायता करने और इसकी तथ्य-खोज भूमिका के सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कानून के तहत निर्णय एनजीटी को सौंपा गया है और इसे प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को सौंपे गए न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक समितियों को नहीं सौंपा जा सकता है।

19. एनजीटी ने वर्तमान मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया है और न्यायिक कार्यों को एक प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया है। उदाहरण के लिए, एक विशेषज्ञ समिति एन. जी. टी. की सहायता करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन निर्णय एन. जी. टी. द्वारा किया जाना चाहिए। यह एक प्रत्यायोजित कार्य नहीं है। अतः, अपील में आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। विवादित आदेश का परिणाम उस सावधानीपूर्वक अभ्यास को समाप्त करना है जो पहले की पीठों द्वारा किया गया था। इस बीच मूल्यवान समय बर्बाद हो गया है और वर्तमान मामले में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है।"

14. हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय *मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन 366*, माननीय सीजेआई-डॉ.

धनंजय वाई चंद्रचूड़ के शब्दों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

> "53. ... ऑडियो अल्टरम पार्टेम के पहलू में नोटिस के घटक, नोटिस की सामग्री, पूछताछ की रिपोर्ट और ऐसी सामग्री शामिल हैं जो अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं। जबकि स्थितिजन्य संशोधनों स्वीकार्य हैं, प्राकृतिक न्याय के नियमों को स्थिति की जरूरतों के अनुरूप इस हद तक संशोधित नहीं किया जा सकता है कि सिद्धांत के मूल को निरस्त कर दिया जाए क्योंकि यह मूल है जो प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता को प्रभावित करता है।"

15. उपरोक्त को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि एन. जी. टी. एक न्यायिक निकाय है और इसलिए न्यायिक कार्य करता है। एक न्यायनिर्णायक कार्य की प्रकृति अपने साथ इस आवश्यकता को वहन करेगी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए, विशेष रूप से जब न्यायाधिकरण के समक्ष या भारत में न्यायालयों के समक्ष उस मामले की सुनवाई की एक प्रतिकूल प्रणाली हो। हालाँकि एन. जी. टी. संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, अपने कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए। जिसमें अधिनियम की धारा 19 (1) में परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा।

16. इस संदर्भ में, 'आधिकारिक सूचना' सिद्धांत को संदर्भित करना उपयोगी होगा, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यद्यपि एक प्राधिकरण अपनी विशेषज्ञ क्षमता में औपचारिक रूप से उन्हें साक्ष्य में पेश करने की आवश्यकता के बिना अपनी परिचित सामग्री पर भरोसा कर सकता है, फिर भी, पक्षों को इस तरह से देखी गई सामग्री के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें समझाने या खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जिस डेटा पर कोई प्राधिकरण कार्य कर रहा है, उसे उस पक्ष को सूचित किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ डेटा का उपयोग किया जाना है क्योंकि ऐसे पक्ष को न केवल इसका खंडन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन तथ्यों को पूरक, व्याख्या या एक अलग दृष्टिकोण भी देगा जिन पर प्राधिकरण निर्भर है। इसे श्वार्ट्ज ने प्रशासनिक व्यवस्था पर अपने काम में समझाया है। इसलिए उपरोक्त सिद्धांत न्यायिक/न्यायनिर्णयन निकाय पर अधिक बल के साथ लागू होता है।

इसलिए, एन. जी. टी. के समक्ष आने वाले मामलों में उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यदि एन. जी. टी. किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या उसके संज्ञान में आने वाली किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे पक्ष को पहले से खुलासा करना चाहिए ताकि चर्चा और खंडन का अवसर दिया जा सके। इस प्रकार, एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर एन. जी. टी. के संज्ञान में आने वाली तथ्यात्मक जानकारी, यदि एन. जी. टी. द्वारा उस पर भरोसा किया जाना है, तो पक्षकारों को उनकी

प्रतिक्रिया के लिए इसका खुलासा किया जाना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों या टिप्पणियों को न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

17. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि विशेषज्ञों की राय केवल अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता के रूप में होती है। लेकिन हम पाते हैं कि तत्काल मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ सिफारिशों को निर्देशों का आधार बनाया गया है और इस तरह का दृष्टिकोण अनुचित है।

18. हमने एन. जी. टी. के विवादित आदेश और विशेष रूप से पैरा '16' का अवलोकन किया है जो ऊपर निकाला गया है। यह स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी (गण) जो एनजीटी के समक्ष प्रत्यर्थी थे, उन्हें एन.जी.टी. द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सिफारिशें 15.01.2022 पर अपलोड की गई थीं और एन.जी.टी. का अंतिम आदेश तीन दिन बाद अर्थात् 18.01.2022 को पारित किया गया था। इस प्रकार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने का एक स्पष्ट मामला है। केवल उक्त आधार पर विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है, मामले को एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर सिफारिशों के चरण से फिर से विचार करने के लिए एन.जी.टी. को भेज दिया जाता है। इसमें अपीलार्थी (गण) को अपनी

आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है, यदि उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है। एन.जी.टी. सिफारिशों पर दायर आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगा और उसके बाद कानून के अनुसार और सभी पक्षों को उचित अवसर देने के बाद आवेदनों का निपटारा करेगा।

19. अपीलों की अनुमति दी जाती है और उपरोक्त शर्तों में उनका निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

.....न्या.
(बी.वी नागरत्ना)

.....न्या.
(प्रशांत कुमार मिश्रा)

नई दिल्ली;
05 जुलाई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*